



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Kogoya Alias Patriot
2. Tempat lahir : PUNCAK JAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pos VII Distrik Sentani Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Kogoya Alias Patriot ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KOGOYA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS KOGOYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap oada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa AGUS KOGOYA Alias PATRIOT (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.08 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kios saksi ILHAM IDRUS SAPPE yang berlatam di Jalan Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Tedakwa mengonsumsi minuman alkohol bersama teman-teman Terdakwa di depan kios milik saksi Ilham Idrus Sappe,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap



kemudian Terdakw memecahkan botol di depan kios sehingga saksi Ilham Idrus Sappe menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengarkan teguran saksi Ilham Idrus Sappe melainkan Terdakwa pergi membuat onar bersama teman-temannya, kemudian saksi Ilham Idrus Sappe membersihkan serpiham kaca botol yang berserakan di depan kios, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memukul wajah saksi Ilham Idrus Sappe menggunakan kepala tangan Terdakwa yang mengenai tulang hidung saksi Ilham Idrus Sappe hingga menyebabkan hidung saksi Ilham Idrus Sappe mengeluarkan darah serta mengalami ngilu dan sakit pada saat makan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 051/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024 dari UPT RSUD Yowari Sentani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amos R Hutapea atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Ilham Idrus Sappe , Telah mengalami yaitu :-----

Hasil Pemeriksaan: -----

Kesimpulan : -----

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet bengkak dan keluar darah dari dalam hidung koma tampak kemerahan nyeri tekan pada batang hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Iderus Sappe (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.08 Wit, bertempat di Kios saksi ILHAM IDRUS SAPPE yang beralamat di Jalan Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sering saksi memberikan uang dan makanan.
 - Bahwa benar terdakwa mabuk dan memecahkan botol didepan kios milik saksi sehingga saksi menegur terdakwa mengapa pecahkan botol.
 - Bahwa benar saksi sedang menyapu pecahan botol kemudian terdakwa datang dan memukul hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa lari

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap



- Bahwa benar banyak orang yang lihat.
- Bahwa benar hidung saksi keluar darah.
- Bahwa benar saksi ke rumah sakit dan visum
- Bahwa benar hidung saksi retak.
- Bahwa benar 1 (satu) minggu baru sembuh., kalau ditekan masih sakit.
- Bahwa benar saksi bayar obat Rp.500.00 (lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki keributan dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Nuril Fani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.08 Wit, bertempat di Kios saksi ILHAM IDRUS SAPPE yang beralamat di Jalan Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar saksi melihat pada saat terdakwa memukul saksi Ilham Idrus Sappe.
- Bahwa benar saksi melihat dibalik kaca tempat usaha.
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas karena ada lampu penerang.
- Bahwa benar ada pecahan beling kedengaran di luar
- Bahwa benar saksi melihat korban sedang membersihkan pecahan kaca
- Bahwa benar ada cekcok antara korban dengan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa memukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi melihat dihidung korban terluka dan keluar darah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.08 Wit, bertempat di Kios saksi ILHAM IDRUS SAPPE yang beralamat di Jalan Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Ilham Idrus Sappe karena mabuk kemudian terdakwa lari dan ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa minum 2 botol anggur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Agus Kogoya Alias Patriot telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ilham Uderus Sappe pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.08 Wit bertempat di Kios saksi ILHAM IDRUS SAPPE bertempat di Jalan Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura
- Bahwa berawal dari Tedakwa mengonsumsi minuman alkohol bersama teman-teman Terdakwa di depan kios milik saksi Korban, kemudian Terdakwa memecahkan botol di depan kios sehingga saksi Korban menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengarkan teguran saksi Korban melainkan Terdakwa pergi membuat onar bersama teman-temannya, kemudian saksi korban membersihkan serpiham kaca botol yang berserakan di depan kios, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memukul wajah saksi korban menggunakan kepalan tangan Terdakwa yang mengenai tulang hidung saksi korban hingga menyebabkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengalami ngilu dan sakit pada saat makan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 051/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024 dari UPT RSUD Yowari Sentani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amos R Hutapea atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Ilham Idrus Sappe, Telah mengalami sesuai hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet bengkak dan keluar darah dari dalam hidung koma tampak kemerahan nyeri tekan pada batang hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur melainkan yang disebutkan adalah kualifikasi dari kejahatan dimaksud yakni *penganiayaan* sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkan *“unsur barang siapa”* didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui Subjek Hukum yakni kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangan mengenai unsur *“barang siapa”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang siapa”* menurut undang-undang adalah orang perseorangan, badan hukum ataupun badan usaha sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Agus Kogoya Alias Patriot dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta terdakwa selama persidangan dapat dengan jelas menerangkan segala hal yang diajukan kepadanya maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang didakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian *“unsur barang siapa”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *Penganiayaan* Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi arti Penganiayaan ialah *perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn)* hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) yang mempersamakan penganiayaan sebagai sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Sengaja”* atau *“opzettelijk”* yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa Agus Kogoya Alias Patriot telah melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi korban Ilham Uderus Sappe pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.08 Wit bertempat di Kios saksi ILHAM IDRUS SAPPE bertempat di Jalan Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa mengonsumsi minuman alkohol bersama teman-teman Terdakwa di depan kios milik saksi Korban, kemudian Terdakwa memecahkan botol di depan kios sehingga saksi Korban menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengarkan teguran saksi Korban melainkan Terdakwa pergi membuat onar bersama teman-temannya, kemudian saksi korban membersihkan serpiham kaca botol yang berserakan di depan kios, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memukul wajah saksi korban menggunakan kepala tangan Terdakwa yang mengenai tulang hidung saksi korban hingga menyebabkan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta mengalami ngilu dan sakit pada saat makan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 051/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024 dari UPT RSUD Yowari Sentani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amos R Hutapea atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Ilham Idrus Sappe, Telah mengalami sesuai hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet bengkak dan keluar darah dari dalam hidung koma tampak kemerahan nyeri tekan pada batang hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal terhadap saksi Korban yang mengakibatkan luka lecet bengkak dan keluar darah dari dalam hidung koma tampak kemerahan nyeri tekan pada batang hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul adalah sebagai suatu perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau telah merusak kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi korban menegur Terdakwa agar tidak memecahkan botol di jalan menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban maka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan rasa sakit yang tentunya telah menimbulkan penderitaan, atau rasa tidak enak atau rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak ataupun merusak kesehatan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai "penganiayaan" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman / ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi ppidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan ppidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat karena main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kogoya Alias Patriot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan**;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa dan tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Tobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H., Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hennis Puspita Sari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Adtri, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Tobias Benggian, S.H..

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, SH, MH.